МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2022 оны 11 дугаар сарын 18 № 05/40 Улаанбаатар хот

"СҮХБААТАР ДЭВШИЛ" ОРОН НУТГИЙН
ӨМЧИТ АЖ АХУЙН ТООЦООТ ҮЙЛДВЭРИЙН
ГАЗРЫН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
Б.АМГАЛАН ТАНАА

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6, 7.1.9, 7.1.11, 18 дугаар зүйлийн 18.1.1, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн "Сүхбаатар Дэвшил" ОНӨААТҮГ-ын ажилтнуудын Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ конвенц, дотоодын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан хөдөлмөрлөх эрх, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалт, дарамт хүчирхийллээс ангид байх эрхийн хэрэгжилт болон Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн хэрэгжилтэд 2022 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдөр хяналт шалгалт хийсэн.

Хяналт шалгалтыг тус байгууллагын нөхцөл байдалтай газар дээр нь танилцах, ажилтнуудаас санал асуулга авах, ярилцлага хийж, холбогдох албан тушаалтнаас тайлбар авах, баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх, хамаарах судалгааг гаргуулан авах зэрэг аргачлалаар явууллаа.

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 14, 15, 17, 27, 28, 29 дүгээр зүйлд заасан ажил олгогчийн үүргээ зохих хэмжээнд биелүүлсэн байх ба хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн чиглэлээр хэрэгжүүлж буй ажил арга хэмжээ нь төсөвтэй уялдсан төлөвлөлттэй, сургалтын төлөвлөгөөг батлан хэрэгжүүлдэг, ажилтныг эрүүл мэндийн үзлэг болон гэнэтийн ослын даатгалд хамруулдаг, шаардлагатай хувцас, багаж хэрэгслээр хангаж ажилласан. Мөн ажилтанд үр дүнгийн урамшуулал олгодог, гадаад арга хэмжээнд хамруулдаг, дотоод журамд шагнал, урамшуулал, тэтгэвэр, тэтгэмж, олговор, тусламжийн талаар болон "Ажилтны нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх" бүлгийг тусган хэрэгжүүлдэг зэргээр ажилтны нийгмийн баталгааг ханган ажиллаж байгааг сайшаан дурдах нь зүйтэй.

Хяналт шалгалтын үр дүнд анхаарч ажиллах дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Тус байгууллагын мөрдөгдөж буй дотоод журамд Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан "Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхахыг хориглох", 7 дугаар зүйлд заасан "Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг хориглох", Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4 дэх хэсэгт заасан "Ажил олгогч ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамт гарахаас урьдчилан сэргийлэх, тэдгээрийг үл тэвчих орчныг бүрдүүлэх талаар арга хэмжээ авна", 11.7 дахь хэсэгт заасан "Хөдөлмөрийн дотоод журамд жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах талаарх ажил олгогч болон

150070253

ажилтны эрх, үүрэг, хариуцлагыг тусгана" гэсэн чиг үүрэгтэй холбоотой зохицуулалтуудыг тусгаагүй байна.

2. Хөдөлмөрийн дотоод журмын 7 дугаар зүйлийн 7.2.6 дахь заалтад туршилтын хугацааг 1-3 сарын хугацаатай байхаар тогтоож, шинээр ажилд орж байгаа ажилтантай "Туршилтаар ажиллуулах хөдөлмөрийн гэрээ"-г байгуулан ажиллаж байгаа нь сайшаалтай хэдий ч Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 64 дүгээр зүйлийн 64.2 дахь хэсэгт заасан туршилтын хугацааг сунгах эсэх асуудлыг хөдөлмөрийн гэрээ болон хөдөлмөрийн дотоод журамд зохицуулж өгснөөр илүү тодорхой болохоор байна.
3. Гүйцэтгэх захирлын 2021 оны А/12, А/15 дугаар тушаал дээр "гүйцэтгэх захирлын" гэсэн хэвлэмэл хуудас дээр "ерөнхий захирал" гэсэн нэр томьёо ашигласан, зарим тушаалын хавсралтын тэмдэглэл хийгээгүй, тушаалын тэргүү агуулга зөрсөн, хүний нөөцийн холбогдолтой нэг тушаалаар өөр өөр харилцааг зохицуулсан буюу 2021 оны Б/03 дугаар тушаалаар Г.Н-д жирэмсний болон амаржсаны амралт олгож, Ө.Э-г туршилтын хугацаагаар томилсон зэрэг нь Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль, Засгийн газрын 2020 оны 246 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам", Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2021 оны А/222 дугаар тушаалаар батлагдсан "Байгууллагын архивын үйл ажиллагааны нийтлэг журам"-тай нийцээгүй байна.

Иймд Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасны дагуу дээрх тогтоогдсон нөхцөл байдлыг сайжруулах талаар дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Хөдөлмөрийн дотоод журмыг Хөдөлмөрийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжид нийцүүлж, орхигдуулсан зохицуулалтуудыг тусган шинэчлэн боловсруулах;
2. Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийг Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль, Засгийн газрын 2020 оны 246 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам", Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2021 оны А/222 дугаар тушаалаар батлагдсан "Байгууллагын архивын үйл ажиллагааны нийтлэг журам"-д нийцүүлэх.

Зөвлөмжийн мөрөөр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт, үр дүнг Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Д.СҮНЖИД